

Ampel will Flüchtlingen Stress ersparen; Bislang sollen sie nach drei Jahren erneut überprüft werden und den Schutzstatus verlieren, falls der Fluchtgrund entfa....

Ampel will Flüchtlingen Stress ersparen; Bislang sollen sie nach drei Jahren erneut überprüft werden und den Schutzstatus verlieren, falls der Fluchtgrund entfallen ist. Die Koalition will das ändern

Die Welt

Mittwoch 8. Juni 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; THEMA DES TAGES; S. 2; Ausg. 109

Length: 1086 words

Byline: Ricarda Breyton

Marcel Leubecher

Body

Eigentlich ist die Rechtslage für alle Flüchtlinge streng: Spätestens drei Jahre, nachdem ein Schutzberechtigter offiziell in Deutschland anerkannt wurde, muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seinen Status überprüfen. Im Rahmen des sogenannten Widerrufsprüfverfahrens klärt die Behörde, ob die Person weiterhin ein Recht auf Asyl oder Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft hat. Oder ob der Anspruch erloschen ist, etwa weil sich die Lage im Herkunftsland deutlich verbessert hat.

So legt es Paragraph 73 des Asylgesetzes fest. Die Vorschrift soll verhindern, dass Flüchtlinge nach drei Jahren eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten können, wenn eigentlich kein Schutzbedarf mehr besteht. In der Praxis sind jedoch inzwischen nur noch ein paar Tausend Flüchtlinge pro Monat mit derartigen Entscheidungen konfrontiert, wie öffentliche Unterlagen des BAMF zeigen. Während die Behörde in den vergangenen drei Jahren mehr als 150.000 solcher Verfahren pro Jahr zu Ende gebracht hatte, brach die Zahl zum Jahreswechsel erheblich ein. Nur knapp 17.000 solcher Widerrufsprüfverfahren wurden demnach in den Monaten Januar bis April entschieden.

Das BAMF erklärt den Rückgang mit der Corona-Pandemie: Wegen der "pandemiebedingten Einschränkungen bei der Bearbeitung von Asylverfahren" müssten diese vorrangig bearbeitet werden, sagte ein Sprecher WELT. Die Regelüberprüfungen im Widerrufsbereich seien deswegen aktuell "zurückgestellt" worden. Wie WELT aus den Migrationsbehörden erfuhr, hat das BAMF die Prüfungen allerdings auch vor allem deswegen drastisch heruntergefahren, weil man eine von der Regierung angestrebte Änderung im Asylrecht schon seit der Koalitionsbildung im letzten Dezember vorseilend umsetzt. Mitarbeiter verweisen auf Pläne der Ampel-Koalition

Ampel will Flüchtlingen Stress ersparen; Bislang sollen sie nach drei Jahren erneut überprüft werden und den Schutzstatus verlieren, falls der Fluchtgrund entfa....

im Koalitionsvertrag: Demnach soll die Überprüfung des Schutzbedarfs nur noch "anlassbezogen" erfolgen - und nicht mehr regulär bei allen Flüchtlingen nach spätestens drei Jahren wie bislang.

Es wäre eine Neuerung, die deutliche Auswirkungen haben könnte für die Arbeit des BAMF, die Situation der Flüchtlinge, aber auch für die Gesellschaft. Die Behörde würde entlastet, heißt es; Flüchtlinge könnten sich besser integrieren, wenn sie nicht drei Jahre lang mit einem Widerruf ihres Schutzstatus rechnen müssten. Allerdings könnte die Änderung auch ein Weg sein, unproblematischer eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten, sagen Kritiker.

"Anlasslose Widerrufsprüfungen binden unnötig viel Arbeitskraft im BAMF, bremsen die Entscheidungspraxis des BAMF und bedeuten unnötigen Stress für die Asylberechtigten", sagt der zuständige Berichterstatter der SPD-Fraktion, Helge Lindh. Künftig würden die Überprüfungen anlassbezogen sein - "etwa wenn sich die Lage in einem Herkunftsland zum Positiven geändert hat". Auch die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl kritisiert die bisherigen Massenüberprüfungen: Sie "retraumatisierten" die Betroffenen, weil die ganze Fluchtgeschichte wieder besprochen würde, sagt Geschäftsführer Günter Burkhardt. Sie verhindere ein "Hineinwachsen" in die Gesellschaft. Auch vor dem Hintergrund völlig überlasteter Behörden seien die Prüfungen "unsinnig". Viele Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren gekommen seien, hätten ohnehin weiter Schutzbedarf: "In den nächsten Monaten wird kein deutscher Innenminister Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan durchführen."

In der Tat wurde in der Vergangenheit nur ein Bruchteil der Verfahren zulasten der Flüchtlinge entschieden. 2018 endeten 1,2 Prozent der Prüfungen mit einem Widerruf des Schutzstatus. 2021 waren es 3,9 Prozent und in den ersten Monaten dieses Jahres 6,9 Prozent. Die zuletzt etwas höhere Quote hänge damit zusammen, dass die anlasslose Überprüfung bereits eingestellt worden sei, heißt es. Das BAMF werde nun vor allem dann tätig, wenn es Hinweise aus den Behörden erhalte, die den Schutztitel infrage stellen. Beispielsweise, wenn die Ausländerbehörde meldet, dass ein Afghane mit Flüchtlingsschutztitel oft nicht bei der Arbeitsmaßnahme aufkreuzt, weil er wohl wochenlang in seinem Heimatort weilt.

Wenn die Koalition diese Praxis nun gesetzlich verankern will, muss das nicht automatisch zu weniger Widerrufen führen. "Wenn die Voraussetzungen für ein Fortbestehen des Schutzanspruchs streng geprüft werden sollen, ändert sich inhaltlich durch die geplante Gesetzesänderung wenig", sagt der Konstanzer Asylrechtsexperte Daniel Thym. "Es ergibt Sinn, das Verfahren zu entbürokratisieren und Personen, die ohnehin nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, von umständlichen Befragungen zu verschonen." Wenn das Vorhaben allerdings Anlass sei, Widerrufsprüfungen nicht mehr ernst zu nehmen, wäre die Änderung "ernster". Die Prüfungen sind deswegen von entscheidender migrationspolitischer Bedeutung, weil das deutsche Asylsystem grundsätzlich nur befristet Schutz gewährt - bis der jeweilige Fluchtgrund weggefallen ist oder sich herausstellt, dass er zu Unrecht vergeben wurde.

Allerdings gibt es hier einen Zielkonflikt mit den von den vergangenen Bundesregierungen geschaffenen Rechtsansprüchen auf (dauerhafte) Integration: Denn das BAMF hat in der Regel nur drei Jahre Zeit, den Fortbestand des Fluchtgrundes zu prüfen und gegebenenfalls den Schutztitel wieder zu entziehen. Geschieht dies nicht, können Flüchtlinge drei bis fünf Jahre nach der Anerkennung ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten. Wegen dieser Gesetzeslage entscheidet sich - zugespitzt formuliert - mit den Widerrufsprüfungen, ob aus den Zehntausenden Flüchtlingen, die jährlich in die Bundesrepublik zuwandern, Einwanderer werden.

Die oppositionelle Unionsfraktion fordert deswegen, die alte Praxis beizubehalten. "Die Widerrufsprüfungen erfüllen eine wichtige Funktion", sagt ihr innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU). Sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch die europäischen Richtlinien sagten ganz klar: Der Schutzstatus entfällt, wenn die Fluchtgründe nicht mehr gegeben sind. Die individuelle Lage nach mehreren Jahren zu überprüfen, sollte folglich eine Selbstverständlichkeit sein. "Widerrufsprüfungen als eine Art unnötigen Stress oder gar Belästigung zu betrachten, geht schon deshalb völlig fehl."

Unbestritten ist allerdings, dass die massenhafte Überprüfung enorme personelle Kapazitäten beim BAMF bindet. Immer wieder musste in der Vergangenheit die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt werden. Im Jahr 2021 waren mehr als 400 Personen beim BAMF allein mit den Widerrufsverfahren beschäftigt.

Ampel will Flüchtlingen Stress ersparen; Bislang sollen sie nach drei Jahren erneut überprüft werden und den Schutzstatus verlieren, falls der Fluchtgrund entfa...

Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Asylbewerber in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); GESETZGEBUNG (76%); POLITISCHES ASYL (75%); FÜHRUNGSKRÄFTE (73%); CORONAVIRUS COVID-19 (67%); EPIDEMIEN (67%); PANDEMIEN (67%)

Geographic: AFGHANISTAN (74%); SYRIEN (74%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: June 7, 2022